

POLÍTICA GENERAL PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

HEINEKEN BEER MASTERS - STAR SERVE

1. Ámbito de aplicación y marco normativo

Esta Política regula el tratamiento de los datos personales realizado a través de <https://heinekenstarseve.reactiveart.com/> y de su panel administrativo, en conjunto, la “Plataforma”. A través de la Plataforma, los usuarios pueden identificar el restaurante visitado y al Beer Master que los atendió, consultar contenido relacionado con la experiencia y calificarla en una escala de una a cinco estrellas, con la opción de incluir un comentario.

El responsable del tratamiento de los datos personales recopilados a través de la Plataforma es AEROIMPACTO MEDIA S.A., que opera bajo la marca Reactive (en adelante, “Reactive” o la “Empresa”). Esta calidad no implica que la Empresa adquiera la propiedad de los datos personales: los derechos sobre ellos permanecen en cabeza de sus titulares.

Esta Política de tratamiento de datos personales debe interpretarse de conformidad con la Constitución Política de la República de Panamá, la Ley 81 de 26 de marzo de 2019 sobre Protección de Datos Personales, el Decreto Ejecutivo No. 285 de 28 de mayo de 2021 y las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

2. Titulares, definiciones y roles

Son titulares cubiertos por esta Política: (i) las personas que registran una evaluación; (ii) los Beer Masters identificados o evaluados; y (iii) los usuarios de los perfiles administrativos.

- **Responsable del tratamiento:** Reactive decide los fines, medios y alcance de la base de datos de la Plataforma.
- **Custodio de la base de datos:** el proveedor que trate o conserve datos por cuenta de Reactive y conforme a sus instrucciones, incluidos los proveedores de alojamiento, infraestructura, desarrollo, soporte o seguridad.
- **Destinatarios autorizados:** Cervecería Panamá, S.A., (en adelante, “HEINEKEN”) y los restaurantes participantes, únicamente dentro de los límites de acceso descritos en esta Política.

3. Información previa, consentimiento y trazabilidad

Antes de recolectar datos directamente del titular, Reactive informará de forma clara y accesible su identidad y contacto, las finalidades y condiciones de licitud, los destinatarios, las transferencias internacionales previstas, los criterios de conservación, los derechos y sus

mecanismos de ejercicio, así como la existencia o ausencia de decisiones automatizadas. La información estará disponible al momento de la recolección y podrá presentarse por capas, con acceso inmediato a la versión completa.

La evaluación del usuario se basa en un consentimiento previo, informado e inequívoco, manifestado mediante una acción afirmativa separada de la mera navegación. El titular puede revocarlo en cualquier momento.

Reactive conservará evidencia electrónica suficiente de la autorización, incluida la fecha y hora, la versión o identificador de la Política aceptada y la información necesaria para vincular la manifestación con el titular. No se utilizarán casillas premarcadas ni formulaciones ambiguas.

4. Datos personales objeto de tratamiento

Datos de la persona que evalúa

- Nombre completo.
- Correo electrónico.
- Restaurante o bar seleccionado.
- Identificación o nombre del Beer Master evaluado.
- Calificación de una a cinco estrellas y comentario opcional.

Datos de Beer Masters y administradores

- Nombre o identificador del Beer Master, restaurante asociado, calificaciones, comentarios, promedios y posición en rankings generados a partir de las evaluaciones.
- Para cuentas administrativas: nombre completo, correo electrónico, afiliación a HEINEKEN o a un restaurante y credencial de autenticación.

5. Datos de la infraestructura web

La infraestructura web de la Plataforma puede generar datos técnicos estrictamente necesarios para la operación y seguridad, como fecha y hora de acceso, dirección IP, tipo de navegador o dispositivo, registros de errores e identificadores de sesión. Estos datos no se utilizarán para publicidad comportamental salvo que se informe previamente y exista una condición de licitud aplicable.

La Plataforma no solicita intencionalmente datos sensibles. Los usuarios deben abstenerse de incluir en el comentario información sobre salud, origen racial o étnico, opiniones políticas, orientación sexual, creencias religiosas, datos biométricos o genéticos, o información innecesaria

de terceros. Reactive podrá suprimir ese contenido cuando no sea pertinente para la finalidad de la evaluación.

6. Finalidades

Reactive tratará los datos solo para finalidades determinadas, legítimas y compatibles, y limitará la recolección a la información adecuada, pertinente y necesaria.

- Antes de iniciar el formulario, se solicitará la fecha de nacimiento del participante con el fin de verificar que sea mayor de edad, teniendo en cuenta que la experiencia se encuentra asociada a una marca de bebidas alcohólicas. Si el participante no cumple con la mayoría de edad requerida, no podrá continuar con la encuesta.
- La encuesta tiene por objeto conocer y evaluar la experiencia del participante en el establecimiento seleccionado, especialmente en relación con el servicio prestado por el Beer Master, mediante una calificación por estrellas y, de forma opcional, un comentario. La información recopilada será utilizada para identificar oportunidades de mejora, evaluar la calidad del servicio y generar resultados, análisis o clasificaciones internas vinculadas con la experiencia Heineken Star Serve.
- Gestionar la experiencia de evaluación y asociar la opinión con el restaurante y el Beer Master seleccionados.
- Verificar si el mismo correo ya registró una calificación para el mismo restaurante y prevenir duplicidades o fraude.
- Calcular métricas, promedios, tendencias y rankings por restaurante y Beer Master para medir y mejorar la calidad del servicio.
- Permitir a los perfiles autorizados consultar la información que corresponda a su rol.
- Crear, autenticar y administrar cuentas, perfiles, sesiones y permisos del panel administrativo.
- Atender solicitudes de los titulares, reclamaciones, auditorías, incidentes de seguridad y obligaciones legales.

Reactive no utilizará el correo electrónico del evaluador para el envío de publicidad, promociones u otras comunicaciones comerciales. El correo electrónico podrá ser utilizado únicamente para remitir información relacionada con los resultados de la experiencia Heineken Star Serve, incluida la comunicación de los resultados o clasificaciones finales, con el fin de que el evaluador conozca, entre otros aspectos, cuál fue el establecimiento o Beer Master mejor calificado. Cualquier finalidad adicional deberá ser informada previamente al titular y contar con una condición de licitud independiente.

7. Perfiles de acceso y destinatarios

Los accesos se asignarán por necesidad funcional y bajo el principio de mínimo privilegio. Los perfiles autorizados no podrán utilizar los datos para fines propios incompatibles con esta Política.

Perfil	Información visible	Restricción
Administrador Reactive	Acceso a toda la información necesaria para operar, administrar, auditar y dar soporte a la Plataforma, incluido el correo electrónico.	Acceso limitado a personal autorizado y sujeto a confidencialidad.
Administrador HEINEKEN	Nombre de quien emitió la opinión, restaurante asociado, Beer Master, calificación en estrellas y comentario.	No puede consultar el correo electrónico del evaluador.
Administrador de restaurante	Nombre de quien emitió la opinión, Beer Master, calificación en estrellas y comentario asociados al restaurante correspondiente.	No puede consultar el correo electrónico ni información de otros restaurantes.

Los restaurantes destinatarios son los identificados en el Anexo de esta política. Reactive mantendrá actualizada la relación de establecimientos y comunicará cualquier cambio material que amplíe las categorías de destinatarios.

8. Custodios, transferencias y flujos transfronterizos

Reactive podrá contratar custodios de la base de datos para alojamiento, infraestructura, mantenimiento, desarrollo, soporte y seguridad. Los contratos deberán documentar las instrucciones, finalidades, confidencialidad, medidas técnicas y organizativas, subcontrataciones autorizadas, cooperación para atender derechos y el destino de los datos al finalizar el servicio.

La comunicación de información a HEINEKEN o al restaurante seleccionado constituye una transferencia a terceros. La solicitud y la recepción deberán quedar documentadas, indicando el requirente, el propósito, los datos solicitados, la condición de licitud, el plazo de uso y su destino al terminar dicho plazo.

Cuando el alojamiento, soporte u otro servicio implique un flujo de datos fuera de Panamá, Reactive aplicará las condiciones de la Ley 81 de 2019 y del Decreto Ejecutivo No. 285 de 2021. Según el destino, utilizará un nivel de protección equivalente, cláusulas contractuales o mecanismos de autorregulación reconocidos, normas corporativas vinculantes u otra condición legal aplicable.

9. Conservación, cancelación y anonimización

Los datos de evaluaciones se conservarán mientras la campaña se encuentre activa y, después, durante el tiempo necesario para cerrar reportes, atender solicitudes, prevenir duplicidades y defender reclamaciones. En ausencia de una obligación legal o de una reclamación pendiente, el periodo ordinario máximo será de veinticuatro (24) meses contados desde la calificación.

Los datos de cuentas administrativas se conservarán mientras la cuenta esté activa y hasta doce (12) meses después de su desactivación, salvo que deban mantenerse por una obligación legal o para atender una reclamación. Los registros técnicos de seguridad se conservarán hasta doce (12) meses, salvo investigación de un incidente.

Cumplido el plazo aplicable, los datos serán eliminados, suprimidos, bloqueados o anonimizados de forma irreversible. La información estadística que no permita identificar a una persona podrá conservarse para análisis histórico de la campaña.

10. Derechos de los titulares

El titular puede ejercer de forma gratuita, directa o mediante representante acreditado, los siguientes derechos:

1. Acceder a sus datos y obtener confirmación sobre si son tratados, conocer fines, categorías, destinatarios, plazo de conservación, origen y decisiones automatizadas, y recibir una copia en formato electrónico de uso común.
2. Rectificar datos inexactos, desactualizados, incompletos o impertinentes.
3. Solicitar la cancelación cuando los datos ya no sean necesarios, retire el consentimiento y no exista otro fundamento, se oponga sin que prevalezca un motivo legítimo, el tratamiento sea ilícito o exista una obligación legal de suprimirlos.
4. Oponerse al tratamiento por motivos relacionados con su situación particular, salvo que existan motivos legítimos imperiosos o sea necesario para formular, ejercer o defender reclamaciones.
5. Solicitar la portabilidad de los datos proporcionados directamente, cuando el tratamiento sea automatizado y se base en el consentimiento o en un contrato.
6. Revocar el consentimiento sin efectos retroactivos y ejercer los demás derechos previstos por la ley y por el marco normativo aplicable en materia de protección de datos personales.

11. Procedimiento para ejercer los derechos

La solicitud podrá enviarse a info@reactive.com.co o presentarse en la dirección indicada en la sección "Datos del responsable".

La solicitud deberá incluir:

- Nombre completo del titular y un medio para recibir la respuesta.
- Descripción clara del derecho que desea ejercer y de los datos o tratamientos a los que se refiere.
- Cuando corresponda, la corrección solicitada o la identificación de los datos cuya cancelación se pretende.
- Documentos estrictamente necesarios para acreditar la identidad, representación, inexactitud o procedencia de la cancelación.

Reactive responderá aun cuando no encuentre datos relacionados con el solicitante. Si necesita información adicional para identificar los datos solicitados, lo informará sin imponer requisitos excesivos. La primera copia será gratuita; las copias adicionales podrán generar un costo administrativo.

12. Reglas especiales para acceso, rectificación y cancelación

Acceso

La solicitud de acceso se responderá dentro de diez (10) días hábiles. Si procede, la respuesta incluirá los fines, categorías, destinatarios, conservación, origen, derechos disponibles y, cuando exista, información significativa sobre la lógica y consecuencias de decisiones automatizadas.

Rectificación y cancelación

Las solicitudes de rectificación o cancelación se responderán dentro de cinco (5) días hábiles. La rectificación deberá identificar el dato y la corrección. La cancelación deberá identificar los datos y, cuando sea necesario, aportar la justificación correspondiente.

La cancelación no procederá cuando el tratamiento sea necesario para cumplir una obligación legal, atender razones de interés público, fines de archivo o investigación en los casos permitidos, o formular, ejercer o defender reclamaciones. Reactive comunicará la rectificación o cancelación a los destinatarios, salvo imposibilidad o esfuerzo desproporcionado, e informará al titular sobre dichos destinatarios si lo solicita.

13. Menores de edad

La experiencia está dirigida a personas mayores de edad. Reactive no solicita deliberadamente datos de menores. Si identifica que se registró información de un menor sin la intervención de su representante legal, adoptará medidas razonables para cancelarla, eliminar la información y restringir su acceso

14. Datos del responsable y punto de contacto

- **Razón social:** AEROIMPACTO MEDIA S.A.
- **Marca:** Reactive.
- **RUC:** 1300966-1-605520; DV 56.
- **Domicilio:** Avenida Los Periodistas, casa 5A, Los Ángeles, corregimiento de Betania, distrito y provincia de Panamá, República de Panamá.
- **Correo electrónico para privacidad y ejercicio de derechos:** info@reactive.com.co.

15. Vigencia y modificaciones

Esta Política entra en vigor desde su publicación en la Plataforma. La versión vigente permanecerá disponible de forma clara y accesible antes de la recolección de datos.

Reactive podrá modificarla por cambios legales, operativos o tecnológicos. Si el cambio afecta materialmente las finalidades, destinatarios o condiciones de licitud, informará al titular antes del nuevo tratamiento y solicitará una nueva autorización cuando sea necesaria.

Anexo - Restaurantes participantes

El administrador de cada restaurante solo podrá consultar la información asociada a su establecimiento, conforme al perfil descrito en esta Política.

Establecimiento	Establecimiento
Los Años Locos SF	Club De Yates Y Pesca De Panama
T.G.I. Fridays	Peskito Altos De Panama
Tantalo Hotel Kitchen Roofbar	Wings Famous Grill
L Azotea Panama Inc	Club Union
Trattoria Lucca	Plaza Causeway
T.G.I. Fridays Sucursal No.1	Restaurante Os Segregados Da Carne
Restaurante Eolian Ave Balboa	Hotel La Compania Casco Antiguo
Waymore Hotel	Restaurante Bar Parrillada Jimmy
Rest Casablanca	Santa Maria Country Club
Habibis Mediterranean Kitchen	California Kitchen Pub Corp
La 10	T.G.I. Fridays Sucursal No.2
Sheraton Grand Panama	Sabroso Panama
Bowland	Urban Development Panama, S.A.

Establecimiento	Establecimiento
Sociedad Espanola	Megapolis Hotel / Hard Rock
The Yard At Sf	Roof 71, Inc.
Les Mecs	Bbqfellas Smoke House
Restaurante Y Cafeteria El Prado	T.G.I Friday Amador
Rock And Folk Panama	Starbay Casino
Coco Market	Club Deportivo Union Espanola
Maagoos Fish Tacos	Sortis Hotel Spa & Casino
Fridays El Dorado	Brava Pizza & Espuma Sucursal No.1
The Iron Tower Corp	Bowland Costa Del Este
Club Mirador El Piloto S A	Applebees Altaplaza
Maral Rooftop	Tio Navaja
Balboa Yacht Club	Applebees Multiplaza
Bruttito Terminal 1	El Green Room Café
Hooters Restaurant	Parking Size
B Dubs	Lucca Tratoria Moderna